N. R.G. 1749/2021 V.G.

TRIBUNALE DI ROMA

SEZIONE V CIVILE

Il Tribunale di Roma in composizione collegiale, composto dai seguenti magistrati:
dott. Lorenzo Pontecorvo – Presidente;
dott. Fabio Miccio – Giudice;
dott. Sebastiano Lelio Amato – Giudice est.;
decidendo sul procedimento iscritto al n. **1749/2021** del R.G. Volontaria Giurisdizione, promosso da:

Parte_1 nato a Roma il 27 febbraio 1958 ed ivi nna Dionigi, 17, Cod. Fisc. *C.F._1* *[...]* , con studio in Roma in Via Marianna Dionigi, 17, difeso da sé stesso quale avvocato del foro di Roma

nei confronti di

Controparte_1 nato a Roma, il 19.02.1955, residente 9, cod. fisc. *CodiceFiscale_2* ,

Controparte_2 nato a Roma il 6.02.1962, residente in Roma in Via Tagliamento n° 15, cod. fisc. *CodiceFiscale_3* ,

intervenuti

e di

Controparte_3 nata a Roma il 21.04.1950, residente in Maglie (Le), in Via V. Emanuele n° 7, cod. fisc. *C.F._4* *[...]* ;

Parte_2 nato a Roma, l'11.09.1953, residente in Roma, in Via Ghirza n° 9, cod. fisc. *CodiceFiscale_5* ,

Parte_3 nata a Roma, il 29.04.1964, residente in Roma in Via Panama, 12, cod. fisc. *CodiceFiscale_6* ,

Parte_4 nata a Roma il 15.07.1956, residente in Roma in Via Alberto Caroncini n° 51, cod. fisc. *C.F._7* *[...]*

Parte_5 nato a Roma il 27.02.1958, residente in Roma, in Via Pusiano n° 9, cod. fisc. *CodiceFiscale_8*

Parte_6 nato a Bari l'8.11.1963, residente in Tricase (Le), in Via Duca degli Abruzzi n° 2, cod. fisc. *C.F._9*

Parte_7 nato a Bari, l'11.11.1959, residente in Roma, in Via Alessio Olivieri, 75, cod. fisc. *CodiceFiscale_10* ,

Parte_8 nato a Roma il 16.01.1974, residente a Londra UK (consolato italiano, AIRE Tricase, 19 *Org_1* , cod. fisc. *CodiceFiscale_11* ,

Parte_9 nata a Bari, il 9.07.1961, residente in Roma, in Viale Cortina d'Ampezzo 237, cod. fisc. *CodiceFiscale_12* ;

comproprietari non costituiti

ha emesso il seguente

DECRETO

Con ricorso ex art. 1129 co. 1° c.c. l'avv. *Parte_1* ha esposto:

di essere comproprietario dell'immobile sito in Roma in Via Tagliamento nn° 11, 13 e 15, composto oltre che da un piano seminterrato, da tre piani fuori terra, soffitte, due box, cantine e giardino, censito al Catasto Fabbricati di Roma, al foglio 576, particella 97, sub 2, 5, 501, 502, 503, 504 e particelle 237 e 238;

che di tale immobile sono comproprietarie, altresì, le persone indicate in epigrafe, quali eredi degli originari comproprietari *[...]* *Persona_1* *Persona_2* e *Persona_3*

che l'immobile è oggetto di un giudizio di divisione iniziato nel 1987, il quale tuttavia, a seguito dell'estinzione e "riassunzione" del giudizio originario, è ancora pendente innanzi alla Corte di Appello di Roma;

che l'immobile è privo da tempo di un amministratore e da ancor più tempo necessita di manutenzione, come già aveva denunziato in una mail diretta ai comunisti il precedente amministratore dimissionario, sig. *Controparte_4* , segnalando l'"imminente pericolo caduta pini

che inoltre il 9.11.2020, con mail inviata a *Testimone_1* *[...]* l'avv. Bazzani, per conto dei proprietari del fabbricato adiacente all'immobile, in Via Tagliamento n° 17, evidenziava l'imminente pericolo di caduta di un muro di recinzione dell'immobile;

che, anche in considerazione dello stato di pericolo appena ricordato, il ricorrente aveva convocato i comproprietari con una mail trasmessa a tutti il 27.11.2020, per un'assemblea da tenersi il 7.12.2020 presso l'immobile, ponendo all'ordine del giorno la nomina del nuovo amministratore;

che l'assemblea, nonostante la presenza in proprio o per delega della maggioranza dei comproprietari, non aveva raggiunto il quorum necessario per procedere alla nomina dell'amministratore;

che pertanto si rende necessaria la nomina giudiziale, ai sensi dell'art. 1105, comma 4, c.c., di un Amministratore per la gestione dell'immobile in precedenza indicato.

Sono intervenuti nel procedimento i sig.ri *Parte_10* *[...]* e *Controparte_2* i quali hanno fatto propria la corso, aderendovi; gli altri comproprietari, pure raggiunti dalla notifica del ricorso, non si sono costituiti.

Ritiene il Tribunale che l'istanza vada accolta.

Il ricorrente ha documentato che, riguardo all'immobile sito in via Tagliamento, si protrae da tempo una situazione di inerzia dei comproprietari che può rivelarsi pregiudizievole per la conservazione del bene e persino arrecare danni a terzi.

Ed invero nulla si è fatto, a quanto consta, per ovviare alla situazione di pericolo già segnalata nel 2020 dal precedente amministratore della comunione sig. *Controparte_4* , riguardo alla possibile caduta di un albero di pino presente nell'area in comproprietà circostante all'immobile (v. mail del 6.8.2020, in cui l'amministratore rassegna le proprie dimissioni lamentando il disinteresse dei comunisti). Parimenti, risulta che non sia stato preso alcun provvedimento riguardo al muro a confine tra la proprietà del fabbricato al civ. 13 e quella al civ. 17 della sig.ra *Persona_4* il cui dissesto sarebbe stato provocato da una pianta-albero di ligustro vegetante all'interno del giardino di proprietà *Controparte_2*

Il ricorrente ha dimostrato di aver convocato l'assemblea dei comunisti (all. 4), senza che però l'adunanza abbia emesso delibere riguardo alle problematiche sopra indicate.

Appaiono quindi evidenti ed oggettive le difficoltà di amministrazione del bene comune, il quale consiste in un fabbricato con annesso giardino e quindi richiede una gestione assidua e

particolarmente attenta alle attività manutentive, anche al fine di evitare ai comproprietari i più gravosi oneri che conseguirebbero al deperimento dei beni facenti parte della comunione ovvero al danneggiamento di proprietà di terzi.

Per tali ragioni, il Tribunale ritiene che sussistano i presupposti, previsti dall'art. 1105 ult. co. c.c., per la nomina di un amministratore della Comunione, che provveda alla gestione della stessa, alla ripartizione fra i comproprietari delle spese e alla convocazione almeno annuale dell'assemblea.

L'amministratore viene nominato, nella persona dell'arch. *Persona_5* , tra i soggetti, dotati di documentati requisiti professionali, iscritti nell'apposito Elenco tenuto presso la Cancelleria di questa Sezione.

Stanti la natura e la finalità del provvedimento adottato, che risponde ad un interesse di tutti i comunisti, nulla si dispone sulle spese.

P. Q. M.

il Tribunale, in accoglimento del ricorso, nomina l'arch. *Per_5* *[...]* quale amministratore della Comunione relativa all'immobile sito in Roma, Via Tagliamento nn° 11, 13 e 15 (composto da un piano seminterrato, da tre piani fuori terra, soffitte, due box, cantine e giardino), censito al Catasto Fabbricati di Roma, al foglio 576, particella 97, sub 2, 5, 501, 502, 503, 504 e particelle 237 e 238.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 26.5.2021
Il Giudice relatore
Dott. Sebastiano Lelio Amato

Il Presidente
Dott. Lorenzo Pontecorvo